



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdcultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

CENTURY 21 HARMONY

A l'attention de Madame MALLENGUERY
1 Rue Malesherbes
76000 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 02 Janvier 2025

Envoi par mail

N/réf. : JCD/RB/EM - 20160333
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

Chère Madame,

Je reviens vers vous dans ce dossier afin de vous informer des dernières avancées procédurales relatives à l'expertise judiciaire actuellement en cours.

1- Procédure de mise en cause des MMA, assureur de Monsieur LIOREL

Lors de l'audience des référés du Tribunal Judiciaire de Rouen du 5 décembre 2024, je suis intervenu volontairement conformément à ce que nous avons convenu dans l'intérêt du Syndicat des Copropriétaires afin de solliciter que les opérations d'expertise judiciaire soient contradictoires aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de Monsieur LIOREL.

Vous trouverez ci-joint les conclusions aux fins d'intervention volontaire rédigées en ce sens afin de préserver les recours du Syndicat des Copropriétaires à leur rencontre.

Ce dossier a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.

Je ne manquerai pas de vous communiquer la décision à intervenir dès que j'en aurai été rendu destinataire.

2- Procédure de mise en cause de la Société ARCHITHEOS et de son assureur, la MAF, et des MMA, assureur de la Société EDELIS

Lors de l'audience des référés du Tribunal Judiciaire de Rouen du 12 décembre 2024, la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à l'encontre de la société ARCHITHEOS et de son assureur, la MAF, et des compagnies MMA

IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société EDELIS a été évoquée.

A la demande de la Société ARCHITHEOS qui souhaite attirer à la procédure l'économiste de la construction intervenu lors de l'édification de l'ouvrage, le dossier a fait l'objet d'un renvoi.

Afin que la procédure de mise en cause des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage puisse être évoquée simultanément avec cette procédure, j'ai sollicité de la juridiction que l'affaire soit à nouveau évoquée à l'audience des référés du 30 Janvier 2024.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN a pris la décision de renvoyer ce dossier à son audience du 30 janvier 2025.

A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint les éléments d'ores et déjà signifiés dans le cadre de cette procédure :

- Conclusions de la société ARCHITHEOS, ainsi que les pièces qui y étaient annexées ;
- Conclusions signifiées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société EDELIS ;
- Pièces communiquées par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de Monsieur LIOREL.

3- Procédure de mise en cause des MMA, assureur dommages ouvrage

Je vous informe que l'assignation aux fins de mise en cause des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages ouvrage, a été délivrée le 20 Décembre 2024.

Vous trouverez ci-joint le second original de l'assignation délivrée en ce sens.

Vous trouverez également ci-joint la facture de la Société BOIVIN THOURAULT LEBORGNE, huissiers de justice, ayant délivré cette assignation.

Je vous remercie de bien vouloir procéder au règlement de cette facture directement entre ses mains, et me faire tenir le justificatif de règlement afin que je puisse l'intégrer aux dépens de la procédure.

Je ne manquerai en tout état de cause pas de vous communiquer tout nouvel élément qui pourrait intervenir dans le cadre de cette procédure.

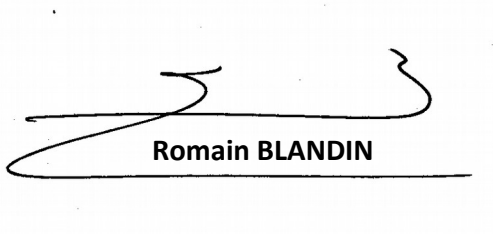
Par ailleurs vous trouverez ci-joint ma facture d'honoraires à ce stade du dossier, dont je confie le règlement à vos bons soins par tout moyen à votre convenance.

Sur ce point, je me permets également de vous rappeler ma facture d'honoraires n° 103049 en date du 15 octobre 2024 d'un montant de 1.362 € qui demeurent, sauf erreur ou omission de ma part demeure, impayée à ce jour.

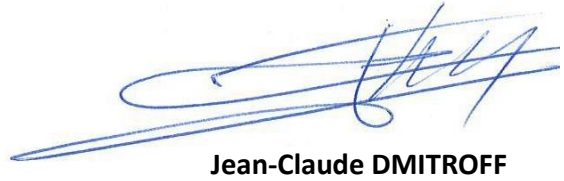
Je vous remercie de bien vouloir procéder aux règlements de ces factures dans les meilleurs délais par tout moyen à votre convenance.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF